

第七章 财政法律制度

目录

- 01. 预算法律制度
- 02. 国有资产管理法律制度
- 03. 政府采购法律制度

第一单元 预算法律制度

本单元框架结构

	知识点	考频
1	预算法律制度概述	一般
2	预算收支范围	极高
3	预算流程与审批主体	极高
4	预算编制	高
5	预算审批制度	一般
6	预算执行	一般
7	预算调整	一般
8	决算与监督	低

知识点 1：预算法律制度概述

一. 预算的概念

预算，是指**国家**的（**年度**）基本财政**收支**计划。

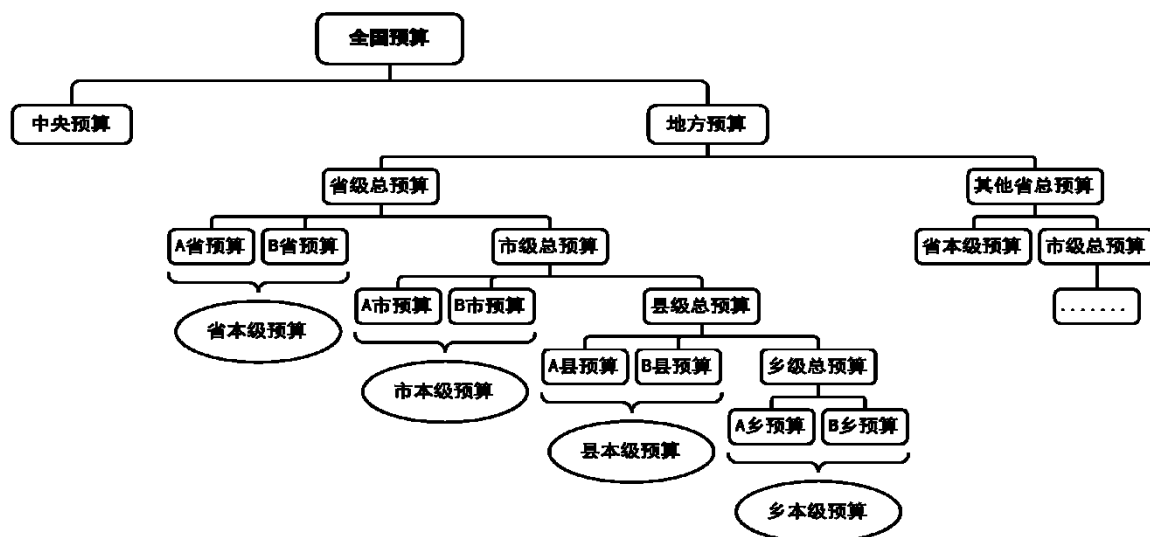
二. 预算的基本原则

基本原则	要点
统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡	1 各级一般公共预算支出的编制，应当 统筹兼顾 ，在 保证 基本公共服务合理需要的前提下， 优先安排 国家确定的重点支出
	2 各级预算支出的编制，应当贯彻 勤俭节约 的原则
	3 在支出安排的总量上按年度财政 收入规模安排支出 ，做到量力而行，收支平衡（“ 以收定支 ”/“ 量入为出 ”）
	4 各级政府应建立 跨年度预算平衡 机制
预算法定	1 预算活动应当依法进行
	2 经人民代表大会批准的预算， 非经法定程序，不得调整
	3 各级政府、各部门、各单位的支出必须 以经批准的预算 为依据，未列入预算的不得支出
预算完整	政府的 全部收入和支出 都应当纳入预算，不应当有预算外的其他财政收支
预算公开	预算属于 公开性 法律文件，必须公开其内容及执行情况，以便社会公众了解政府收支情况，并监督其使用
相互制约、相互协调	各级预算的编制、执行应当建立健全 相互 制约、相互协调的机制

三. 预算体制

	具体规定		
基本规定	一级 政府 一级预算。县级以上地方政府的 派出机关 根据本级政府授权进行预算管理活动， 不作为一级预算 ，其收支纳入本级预算		
预算层级	中央预算	中央预算	
	地方预算	1	省 、自治区、直辖市预算
		2	设区的 市 、自治州预算
		3	县 、自治县、不设区的市、市辖区预算
		4	乡 、民族乡、镇预算
提示			
地方各级 总预算 由 本级预算和汇总的下一级总预算 组成。下一级只有本级预算的，下一级总预算即指下一级的本级预算。 没有下一级预算的，总预算即指本级预算			

[图示]



四. 分税制

国家实行中央和地方分税制，具体是指在划分中央与地方事权的基础上，确定中央与地方财政支出范围，并按**税种**划分中央与地方预算收入的财政管理体制。

五. 财政转移支付

1. 概述

概念	政府通过一定形式和途径，把一部分财政资金 无偿 地转移给相关主体发生的支出	
方式	1	中央对地方 的转移支付
	2	地方 上级 政府对 下级 政府的转移支付
类型	1	一般性转移支付（财政转移支付的 主体 ）
	2	专项转移支付

2. 一般性转移支付的具体规定

概念	一般性转移支付，是指不规定具体用途，由下级政府统筹安排使用，旨在 均衡 地区间基本财力水平的预算资金	
具体内容	1	均衡 性转移支付
	2	对革命老区、民族地区、边疆地区以及贫困地区的财力补助

3. 专项转移支付的具体规定

概念	专项转移支付，是指上级政府为了实现特定的经济社会发展目标给予下级政府，并由下级政府按照上级政府 规定的用途 安排使用的预算资金	
排除适用	市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立 专项转移支付	
配套资金	上级政府在安排专项转移支付时， 不得要求下级政府承担配套资金 ，但按照国务院的规定应当由上下级政府共同承担的事项除外	
实行 定期评估与退出机制	县级以上各级财政部门会同有关部门对专项转移支付进行定期评估	
	评估结果	如何处理
	符合法律、行政法规和国务院规定，有必要继续执行的	可以继续执行
	设立的有关要求变更，或实际绩效与目标差距较大、管理不够完善的	应当予以调整
	设立依据失效或者废止的	应当予以取消

知识点 2：预算收支范围

一. 一般公共预算

1. 预算收入类型

预算收入类型	具体内容	
税收收入 (最主要)	税种类型	征退主体
	关税、船舶吨税	海关征收
	进口环节 的增值税、消费税	海关代征
	其他税种；出口退税 （增值税、消费税）	税务机关 负责征退
行政事业性收费 收入	国家机关、事业单位在实施社会 公共管理 以及提供特定 公共服务 过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入	
国有资源（资产）有偿使用 收入	矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等 国有资源 有偿使用的收入	
	提示	不包括 国有土地使用权出让金 （政府性基金预算）
转移性 收入	1	上级 税收返还和转移支付
	2	下级 上解收入
	3	调入 资金
	4	按财政部规定 列入 转移性收入的无隶属关系政府的无偿援助
其他 收入	1	罚没 收入
	2	以政府名义 接受 的 捐赠 收入

2. 预算支出体系

一般公共预算支出按支出 功能 和支出经济 性质 两套体系分类编制			
编制类型	大类	细类	记忆方法
按照支出 功能 编制	包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护支出、教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出等大类	款、 项	“相公”
按照支出经济 性质 编制	包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等大类	款	“款至”

二. 政府性基金预算

1. 预算收入类型

预算收入类型	具体内容	
政府性基金 各项目收入	1	民航发展 基金
	2	国家重大水利建设 基金
	3	国有土地使用权出让金 （“土鸡”）
转移性收入	—	

2. 预算支出类型

预算支出类型	具体内容
政府性基金预算收入相对应的各项目支出	—
转移性支出	—

三. 国有资本经营预算

1. 预算收入类型

预算收入类型	具体内容	
从 国有独资企业 以及 国有独资公司 获得的收入	上缴的利润收入	
从 国有资本控股 以及 参股公司 获得的收入	1	股息红利收入
	2	国有产权转让收入
	3	清算收入
	4	其他收入

2. 预算支出类型

预算支出类型	具体内容
资本性支出	—
费用性支出	—
转移性支出	向一般公共预算调出资金
其他支出	—

3. 编制要求

	具体规定
1	国有资本经营预算 按年度单独编制 ， 纳入 本级人民政府预算，报 本级人民代表大会 批准
2	国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排， 不列赤字 ，并安排资金 调入一般公共预算
3	国务院和有关地方人民政府 财政部门 负责国有资本经营 预算草案 的 编制 工作，履行出资人职责的机构向财政部门提出由其履行出资人职责的国有资本经营预算建议草案

四. 社会保险基金预算

1. 预算收入类型

预算收入类型	具体内容
各项 社会保险费 收入、利息收入、投资收益	—
一般公共预算补助收入、集体补助收入	—
转移收入、上级补助收入、下级上解收入和其他收入	—

2. 预算支出类型

预算支出类型	具体内容
各项 社会保险 待遇支出	—
转移支出、补助下级支出	—
上解上级支出	—

知识点 3：预算流程与审批主体

预算类型	预算流程（依次）					
	预算草案	正式预算	预算执行	预算调整	决算	预算执行情况报告
中央预算	全国人大审批		全国人大常委会审批			全国人大审批
县级以上地方各级预算	本级人大审批		本级人大常委会审批			本级人大审批
乡、民族乡、镇预算	本级人大审批（不设人大常委会）					
提示						
国务院在全国人民代表大会举行会议时，向大会作关于中央和地方预算草案及中央和地方预算执行情况的报告						

[图示]

第十四届全国人民代表大会第三次会议日程

2025年3月5日至11日

(2025年3月4日第十四届全国人民代表大会第三次会议主席团第一次会议决定)

3月5日(星期三)

上午9时 代表大会第一次全体会议(开幕会)

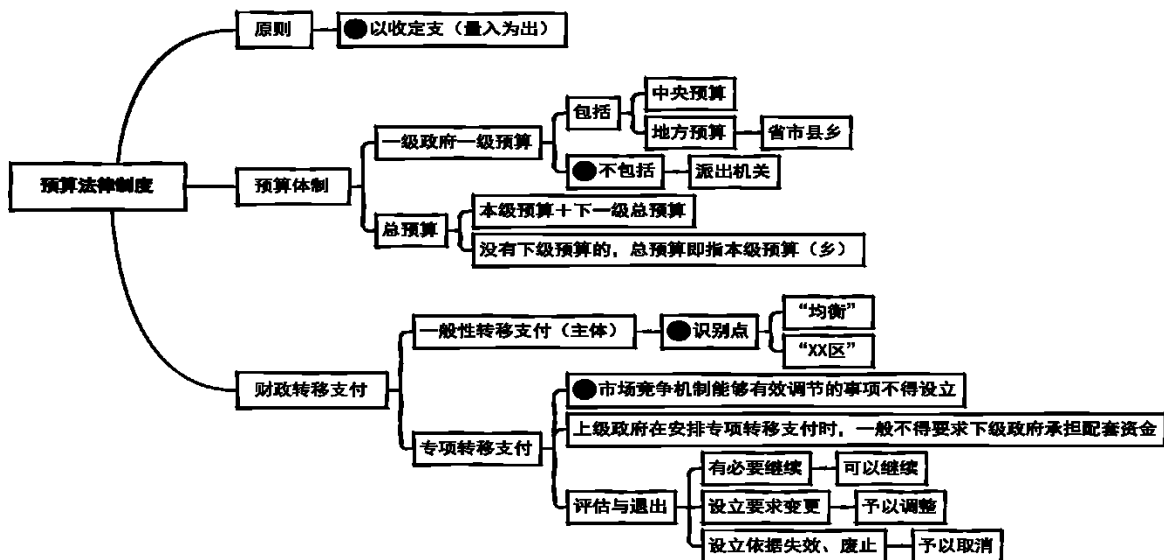
1. 听取国务院总理李强关于政府工作的报告

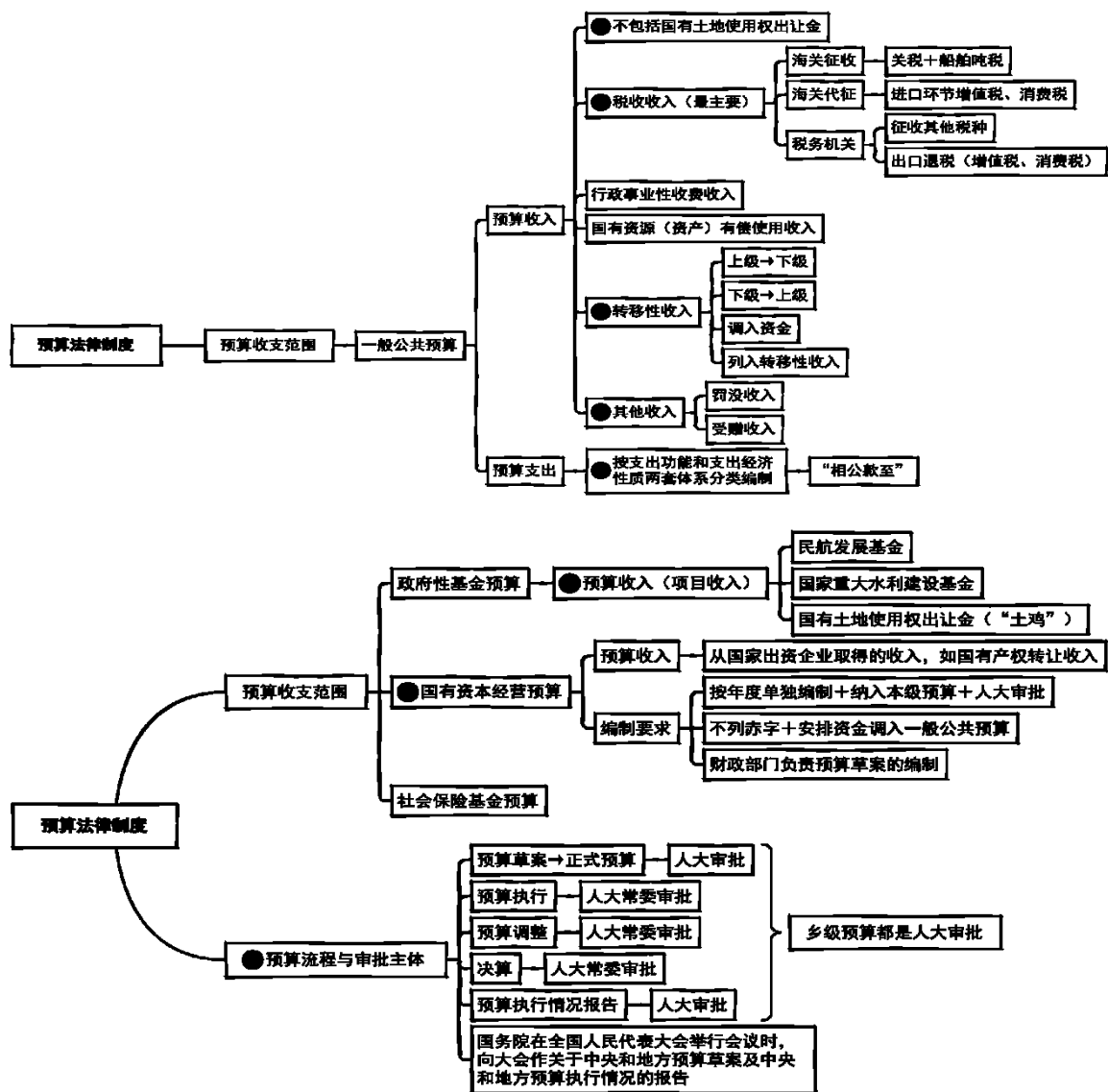
2. 审查国务院关于2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年国民经济和社会发展规划草案的报告、2025年国民经济和社会发展规划草案

3. 审查国务院关于2024年中央和地方预算执行情况与2025年中央和地方预算草案的报告、2025年中央和地方预算草案

4. 听取全国人大常委会副委员长李鸿忠关于中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法修正草案的说明

本单元“知识点1—3”总结





精学细练

【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算支出表述错误的是（ ）。(2023 年)

A. 为全面反映政府各项收支情况，一般公共预算支出按支出功能和支出经济性质两套体系分类编制

B. 各级一般公共预算支出的编制，应当统筹兼顾，在保证基本公共服务合理需要的前提下，优先安排国家确定的重点支出

C. 各级预算支出的编制，应当贯彻勤俭节约的原则

D. 地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制

【答案】D

【解析】地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，选项 D 当选。

【判断题】县级以上地方政府的派出机关根据本级政府授权进行预算管理活动，不作为一级预算，其收支纳入本级预算。（ ）(2023 年)

【答案】√

【解析】县级以上地方政府的派出机关根据本级政府授权进行预算管理活动，不作为一级

预算，其收支纳入本级预算。本题表述正确。

【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于财政转移支付的表述中，不正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付
- B. 均衡性转移支付属于一般性转移支付
- C. 对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的财力补助属于专项转移支付
- D. 市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立专项转移支付

【答案】C

【解析】(1) 财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付。选项 A 正确，不当选；(2) 一般性转移支付包括：①均衡性转移支付（选项 B 正确，不当选）；②对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的财力补助（选项 C 错误，当选）；③其他一般性转移支付。(3) 市场竞争机制能够有效调节的事项不得设立专项转移支付。选项 D 正确，不当选。

【单选题】下列税种中，由海关负责征收的是（ ）。(2024 年)

- A. 个人所得税
- B. 资源税
- C. 车船税
- D. 船舶吨税

【答案】D

【解析】关税和船舶吨税由海关负责征收，选项 D 当选。选项 A、B、C 由税务部门负责征收。

【多选题】根据预算法律制度的规定，下列属于一般公共预算收入的有（ ）。(2025 年)

- A. 税收收入
- B. 行政事业性收费收入
- C. 国有资产有偿使用收入
- D. 国有土地使用权出让金

【答案】ABC

【解析】一般公共预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入、其他收入，选项 A、B、C 当选；国有土地使用权出让金属于政府性基金预算收入，选项 D 不当选。

【单选题】根据预算法律制度的规定，下列收入中，不属于转移性收入的是（ ）。(2020 年)

- A. 下级上解收入
- B. 上级补助收入
- C. 上年结余收入
- D. 罚没收入

【答案】D

【解析】转移性收入包括：上级补助收入（主要是返还性收入、财政转移支付收入）、下级上解收入、上年结余收入；罚没收入属于其他收入，不属于转移性收入，选项 D 当选。

【多选题】根据预算法律制度的规定，下列预算收入中，属于政府性基金预算收入的有（ ）。(2023 年)

- A. 国家重大水利建设基金收入
- B. 国有资源（资产）有偿使用收入
- C. 国有产权转让收入
- D. 国有土地使用权出让金收入

【答案】AD

【解析】政府性基金预算收入来源于向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，如民航发展基金、国家重大水利建设基金、国有土地使用权出让金等。选项 A、D 当选。

【单选题】根据企业国有资产法律制度的规定，下列关于国有资本经营预算的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 国有资本经营预算报本级人大常委会批准
- B. 履行出资人职责的机构负责编制国有资本经营预算草案
- C. 国有资本经营预算可列赤字
- D. 国有资本经营预算按年度单独编制

【答案】D

【解析】国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准，选项 A 不当选。国务院和有关地方人民政府财政部门负责国有资本经营预算草案的编制工作，履行出资人职责的机构向财政部门提出由其履行出资人职责的国有资本经营预算建议草案，选项 B 不当选。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字，选项 C 不当选。

【多选题】根据预算法律制度的规定，下列收入中属于一般公共预算收入的有（ ）。(2022 年)

- A. 行政事业性收费收入
- B. 国有土地使用权出让收入
- C. 国有控股公司股息红利收入
- D. 国有资源（资产）有偿使用收入

【答案】AD

【解析】一般公共预算收入包括：（1）税收收入；（2）行政事业性收费收入；（3）国有资源（资产）有偿使用收入；（4）转移性收入。选项 A、D 当选。

【单选题】根据预算法律制度的规定，下列主体有权审查和批准 M 省预算调整方案的是（ ）。(2025 年)

- A. M 省人民代表大会常务委员会
- B. 全国人民代表大会
- C. M 省人民代表大会
- D. 全国人大常委会

【答案】A

【解析】县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。选项 A 当选。

【单选题】根据预算法律制度的规定，乡、民族乡、镇预算调整方案在编制后需经特定机关审查和批准。该特定机关是（ ）。(2022 年)

- A. 上级政府
- B. 上级人民代表大会

- C. 本级人民代表大会
D. 本级人民代表大会常务委员会

【答案】C

【解析】乡、民族乡、镇政府应当及时将经本级人民代表大会批准的本级预算报上一级政府备案。选项C当选。

【判断题】全国人大常委会向全国人大作关于中央和地方预算草案以及中央和地方预算执行情况的报告。() (2023 年)

【答案】×

【解析】国务院在全国人民代表大会举行会议时，向大会作关于中央和地方预算草案以及中央和地方预算执行情况的报告。本题表述错误。

知识点 4：预算编制

一. 预算编制的基本要求

编制对象	预算编制的对象是 预算草案	
	解释	预算草案，是指各级政府、各部门、各单位编制的未经法定程序审查批准的预算。预算草案在 未经权力机关批准之前 ，仅仅是一种 不具有法律效力 的国家预算
预算年度	预算年度自 公历 1 月 1 日起，至 12 月 31 日止	
计算单位	预算收入和预算支出以 人民币元 为计算单位	
编制方式	各级预算支出应当按其 功能 和经济 性质 分类编制	
完整编制	各级政府、各部门、各单位应当依法将政府收入 全部 列入预算，不得隐瞒、少列	
收支平衡	地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制，除《预算法》另有规定外， 不列赤字	

二. 预算编制的时间要求

	具体规定
1	国务院 应当及时下达关于编制下一年度预算草案的 通知 。编制预算草案的 具体事项由国务院财政部门 部署。各级政府、各部门、各单位应当按照国务院规定的时间编制预算草案
2	财政部 于 每年 6 月 15 日前 部署编制下一年度预算草案的具体事项，规定报表格式、编报方法、报送期限等
3	县级以上地方各级政府财政部门 应当于 每年 6 月 30 日前 部署本行政区域编制下一年度预算草案的具体事项，规定有关报表格式、编报方法、报送期限等
4	省、自治区、直辖市政府财政部门 汇总的本级 总预算草案或者本级总预算 ，应当于 下一年度 1 月 10 日前 报财政部

三. 预算编制的举债要求

1. 中央一般公共预算举债

	具体规定
举债资金	中央一般公共预算中必需的部分资金，可以通过举借 国内和国外 债务等方式筹措
举债规模	举借债务应当控制适当的规模，保持合理的结构。对中央一般公共预算中举借的债务实行 余额管理 ，余额的规模不得超过 全国人民代表大会 批准的限额
	解释 余额管理，是指 国务院 在全国人民代表大会批准的中央一般公共预算债务的余

	额限额内， 决定 发债规模、品种、期限和时点的管理方式。余额，是指中央一般公共预算中举借债务未偿还的 本金
--	---

2. 发行地方政府债券举债

	具体要求
举债主体	经国务院批准的 省、自治区、直辖市 的预算中必需的建设投资的部分资金可以通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。其他地方政府及其所属部门 不得 以任何方式举借债务
举债用途	只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出
担保限制	除法律另有规定外，地方政府及其所属部门 不得 为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保
举债规模	举借债务的规模，由国务院报 全国人民代表大会 或者 全国人民代表大会常务委员会 批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准
监督主体	国务院财政部门

四. 预算编制中的特殊安排

特殊安排	用途	设置要求		资金的动用
		必要性	资金来源	
扶助金	用于 扶助 革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展经济社会建设事业	应当 设置	必要资金	—
预备费	用于当年预算执行中的自然灾害等 突发事件 处理增加的支出及其他难以预见的开支	应当 设置	按照本级一般公共预算支出额的 1%-3% 设置	由本级政府 财政部门 提出动用方案并报 本级政府决定
预算稳定调节基金	用于 弥补 以后年度预算资金的不足	可以 设置	一般公共预算中的 超收收入 一般公共预算结余资金 应当用于补充预算稳定调节基金	—
预算周转金	用于本级政府 调剂 预算年度内季节性收支差额	可以 设置	额度不得超过本级一般公共预算支出总额的 1% 。年度终了时，各级政府财政部门可以将预算周转金收回并且 用于补充预算稳定调节基金	由本级政府 财政部门 管理，不得挪作他用

知识点 5：预算审批制度

一. 预算草案的初步审查

预算草案的层级	提交主体	提交时间	审查主体
中央	国务院 财政部门	全国人民代表大会会议举行的 45 日前	财政经济 委员会
省、自治区、直辖市	本级 财政部门	本级人民代表大会会议举行的 30 日前	有关专门 委员会
设区的市、自治州	本级 财政部门	本级人民代表大会会议举行的 30 日前	有关专门 委员会
县、自治县、不设区的市、市辖区	本级 人民政府	本级人民代表大会会议举行的 30 日前	本级人民代表 大会常务 委员会

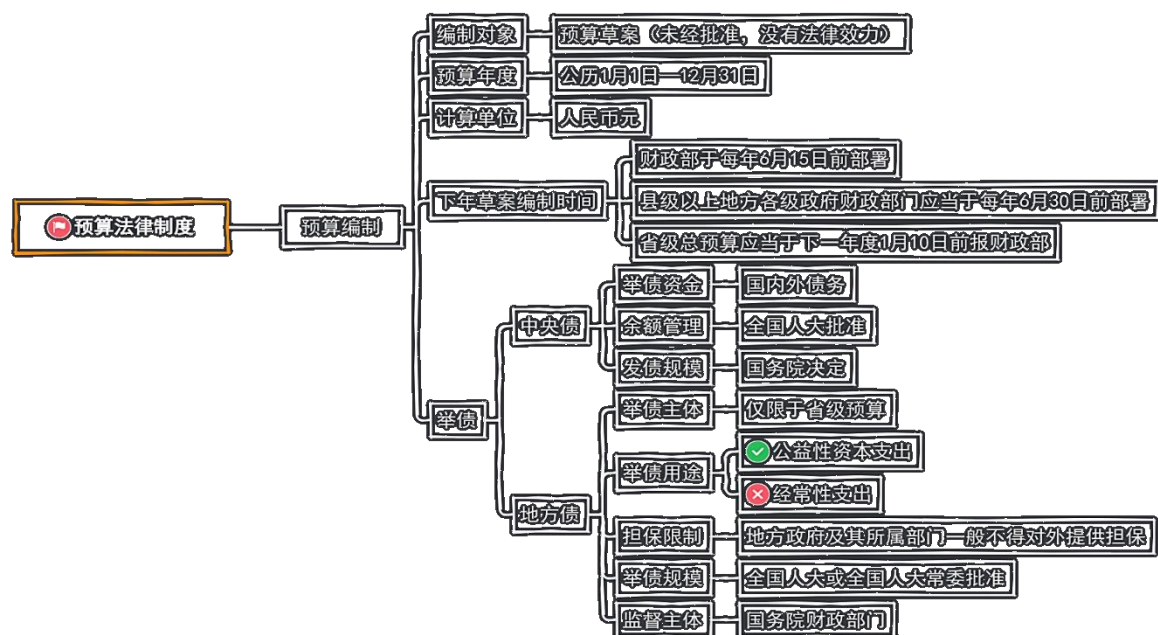
二. 备案制度

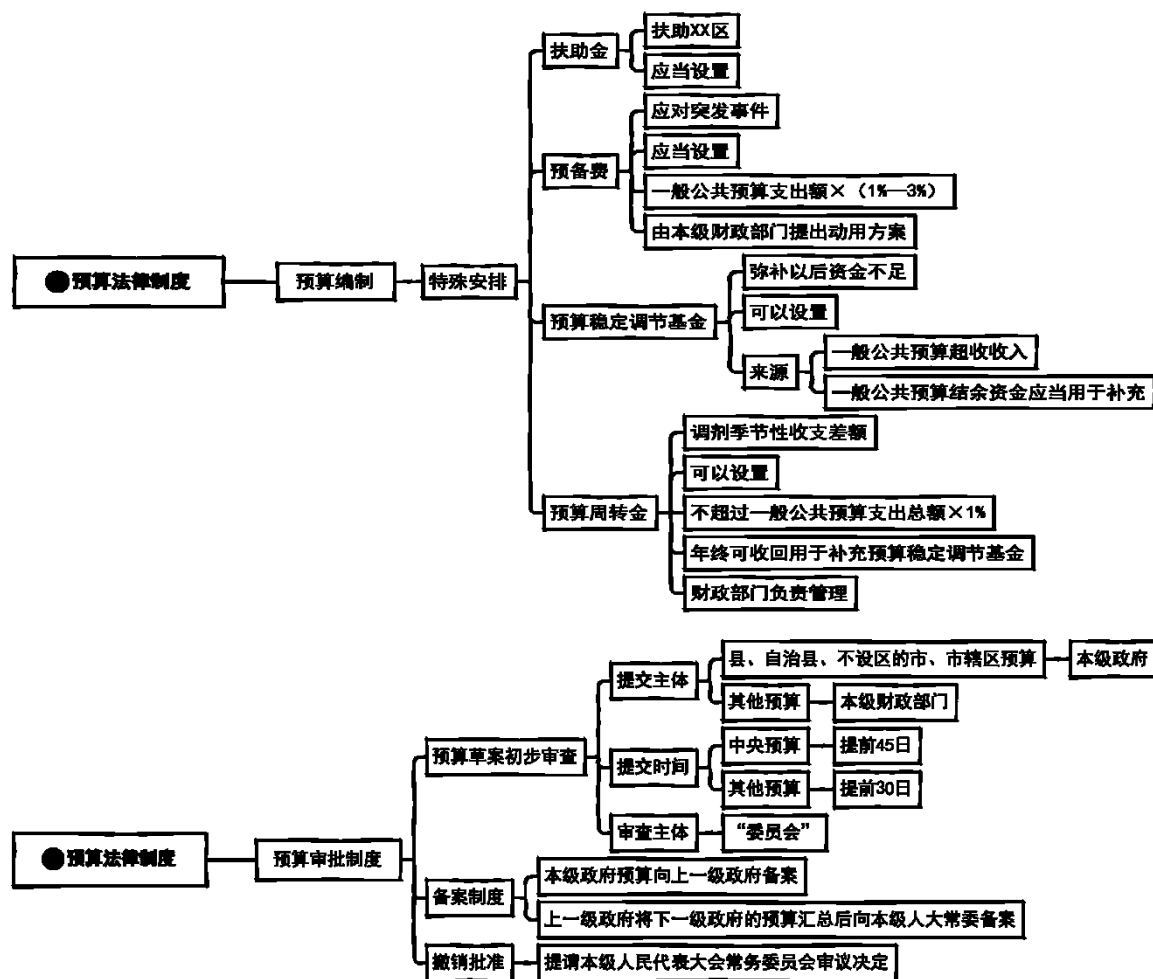
	具体规定
1	乡、民族乡、镇政府 应当及时将经本级人民代表大会批准的本级预算报 上一级政府 备案
2	县级以上地方各级政府 应及时将经本级人民代表大会批准的本级预算及下一级政府报送备案的预算汇总，报 上一级政府 备案
3	县级以上地方各级政府 将下一级政府依前述规定报送备案的预算汇总后，报 本级人民代表大会常务委员会 备案
4	国务院 将省、自治区、直辖市政府依照前款规定报送备案的预算汇总后，报 全国人民代表大会常务委员会 备案

三. 撤销审议制度

国务院和县级以上地方各级政府对下一级政府依法报送备案的预算，认为有同法律、行政法规相抵触或者有其他不适当之处，需要撤销批准预算的决议的，应当提请**本级人民代表大会常务委员会**审议决定。

本单元“知识点 4—5”总结





精学细练

【单选题】下列关于预算编制的表述中，错误的是（ ）。

- A. 各级预算支出应当按其功能和经济性质分类编制
- B. 预算草案在未经权力机关批准前，也是具有法律效力的国家预算
- C. 预算编制的对象是预算草案
- D. 预算收入和预算支出以人民币元为计算单位

【答案】B

【解析】预算草案，是指各级政府、各部门、各单位编制的未经法定程序审查批准的预算。预算草案在未经权力机关批准之前，仅仅是一种不具有法律效力的国家预算。选项 B 表述不正确，当选。

【多选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算编制的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 预算年度自公历 1 月 1 日起，至 12 月 31 日止
- B. 财政部每年 3 月 15 日前部署下一年度预算草案编制的具体事项
- C. 县级以上地方各级政府财政部门应当于每年 6 月 30 日前部署本行政区域下一年度预算草案编制的具体事项
- D. 各省级财政部门汇总本级总预算应于下一年度 6 月 15 日前报财政部

【答案】AC

【解析】财政部于每年6月15日前部署编制下一年度预算草案的具体事项，规定报表格式、编报方法、报送期限等。选项B不当选。省、自治区、直辖市政府财政部门汇总的本级总预算草案或者本级总预算，应当于下一年度1月10日前报财政部。选项D不当选。

【判断题】经国务院批准的省的预算中必需的建设投资的部分资金，可在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。（ ）（2024年）

【答案】√

【解析】经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。本题表述正确。

【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算编制的说法中，错误的是（ ）。（2025年）

- A. 中央一般公共预算资金，不得通过举借国外债务方式筹措
- B. 各级一般公共预算应当设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支
- C. 财政部应于每年6月15日前部署编制下一年度预算草案的具体事项
- D. 中央预算应当安排必要的资金用于扶助民族地区发展

【答案】A

【解析】中央一般公共预算中必需的部分资金，可以通过举借国内和国外债务等方式筹措，举借债务应当控制适当的规模，保持合理的结构。选项A当选。

【单选题】根据预算法律制度的规定，下列关于预算编制的表述中，不正确的是（ ）。（2022年）

- A. 政府全部收入均应列入预算，不得隐瞒、少列
- B. 地方政府举借的债务可以用于经常性支出
- C. 各级一般公共预算应当设置预备费
- D. 各级一般公共预算可以设置预算周转金

【答案】B

【解析】（1）选项B：地方政府依法发行地方政府债券举借的债务，应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。（2）选项C：各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。（3）选项D：经本级政府批准，各级政府财政部门可以设置预算周转金，额度不得超过本级一般公共预算支出总额的1%，用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

【判断题】各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。（ ）（2022年）

【答案】√

【解析】各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。本题表述正确。

【判断题】省级政府财政部门应当将本级预算草案的初步方案，提交国务院财政部门进行初步审查。（ ）（2025年）

【答案】×

【解析】省、自治区、直辖市政府财政部门应当在本级人民代表大会会议举行的30日前将

本级预算草案的初步方案提交本级人民代表大会有关专门委员会进行初步审查。本题表述错误。

【单选题】根据预算法律制度的规定，国务院和县级以上地方各级人民政府对下一级人民政府依《预算法》规定报送备案的预算认为同法律相抵触，需要撤销批准该预算的决议时，应当提请特定机关审议决定，该特定机关为（ ）。(2023 年)

- A. 上一级人民代表大会
- B. 本级人民代表大会常务委员会
- C. 本级人民代表大会
- D. 上一级人民政府

【答案】B

【解析】国务院和县级以上地方各级政府对下一级政府依照《预算法》规定报送备案的预算，认为有同法律、行政法规相抵触或者有其他不适当之处，需要撤销批准预算的决议的，应当提请本级人民代表大会常务委员会审议决定。选项 B 当选。

知识点 6：预算执行

一. 执行主体与执行依据

执行主体	具体规定	执行依据
组织执行的主体	本级政府	预算经本级人民代表大会批准后，按照批准的预算执行
负责具体工作的主体	财政部门	
具体执行的主体	各部门、各单位	

二. 预算空白期可以安排的支出

预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排下列支出，并在预算草案的报告中作出说明

1	上一年度结转的支出
2	参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出
3	法律规定必须履行支付义务的支出
4	用于自然灾害等突发事件处理的支出

三. 预算执行要求

	具体规则
1	各级预算的收入和支出实施收付实现制。特定事项按照国务院的规定实行权责发生制的有关情况，应向本级人民代表大会常务委员会报告
2	各级政府不得向预算收入征收部门和单位下达收入指标
3	各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价

四. 国库制度

	具体规定
1	国库是办理预算收入的收纳、划分、留解、退付以及库款支拨的专门机构，分为中央国库和地方国库
2	中央国库业务由中国人民银行经理。未设中国人民银行分支机构的地区，由中国人民银行商财政部后，委托有关银行业金融机构办理
3	县级以上各级预算必须设立国库。地方国库业务由中国人民银行分支机构办理，未设中国

	人民银行分支机构的地区，由上级中国人民银行分支机构商有关地方财政部门后，委托有关 银行业金融机构 办理
4	国家实行 国库集中收缴和集中支付制度 ，对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理
5	各级国库库款的支配权属于 本级政府财政部门

五. 预算执行中的余缺调剂

预算类型	超收收入的用途 (实际完成数>预算收入数)	短收收入的解决办法 (实际完成数<预算收入数)
一般公共预算	冲减赤字	省、自治区、直辖市 政府增可以 增列赤字
	补充 预算稳定调节基金	调入 预算稳定调节基金 减少支出
政府性基金预算	应当在 下一年度 安排使用并优先用于 偿还相应的专项债务 ，国务院另有规定的除外	减少支出
国有资本经营预算	应当在下一年度安排使用	减少支出
实际完成数和预算收入数， 不包括转移性收入和政府债务收入		

知识点7：预算调整

一. 基本规定

	具体规定
1	在预算执行中，各级政府一般 不制定 新的增加财政收入或者支出的政策和措施，也不制定减少财政收入的政策和措施；必须作出并需要进行预算调整的，应当在预算 调整 方案中作出安排
2	在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。预算调整方案应当说明预算调整的理由、项目以及数额
3	在预算执行中，由于发生自然灾害等突发事件，必须及时增加预算支出的，应当 先动支预备费 ；预备费不足支出的，各级政府 可以先安排支出 ，属于预算调整的，列入预算调整方案
4	地方各级预算的调整方案经批准后，由本级政府报上一级政府备案

二. 调整事项与非调整事项

	具体事项
调整事项	1 需要增加或者减少预算总支出的
	2 需要调入预算稳定调节基金的
	3 需要 调减 预算安排的 重点 支出数额的
	4 需要 增加 举借债务数额的
非调整事项	1 在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加 不需要 本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化
	2 各级一般公共预算年度执行中厉行 节约 、节约开支，造成本级预算支出实际执行数小于预算总支出

知识点 8：决算与监督

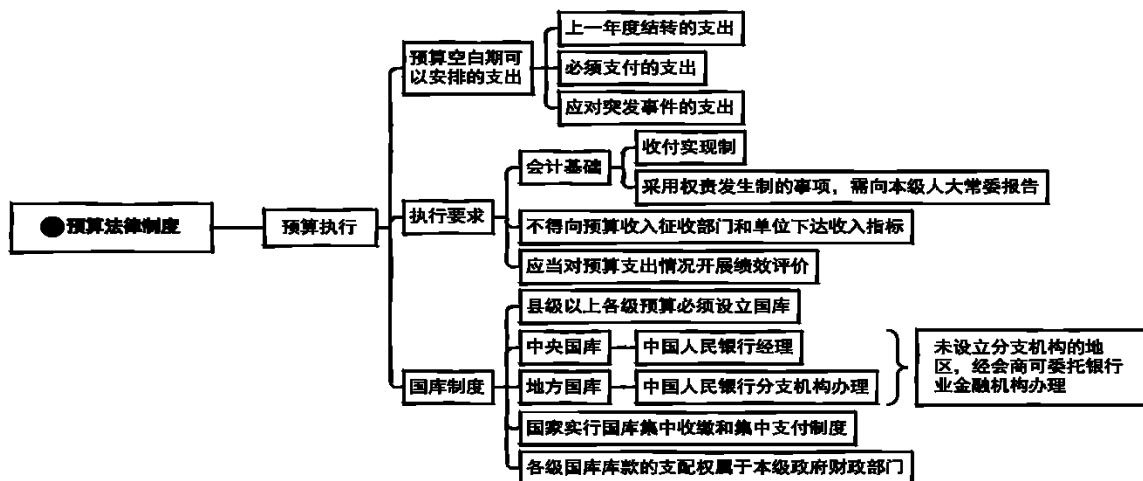
一. 决算

决算草案的层级	编制主体	审计主体	审定主体	审批主体
中央	国务院 财政部门	国务院 审计部门	国务院	全国人民代表 大会常务委员会
县级以上地方各级	各级政府 财政部门	本级政府 审计部门	本级政府	本级人民代表 大会常务委员会
乡、民族乡、镇	乡级政府	—	—	本级人民代表大会

二. 监督

	具体规定
1	全国人民代表大会及其常务委员会对中央和地方预算、决算进行监督
2	县级以上地方各级人民代表大会及其常务委员会对本级和下级预算、决算进行监督
3	乡、民族乡、镇人民代表大会对本级预算、决算进行监督
4	各级政府监督下级政府的预算执行；下级政府应当定期向上一级政府报告预算执行情况
5	各级政府财政部门负责监督检查本级各部门及其所属各单位预算管理有关工作，并向本级政府以及上一级政府财政部门报告预算执行情况
6	县级以上政府审计部门依法对预算执行、决算实行审计监督。对预算执行和其他财政收支的审计工作报告应当向社会公开
7	政府各部门负责监督检查所属各单位的预算执行，及时向本级政府财政部门反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为
8	公民、法人或者其他组织发现有违反《预算法》的行为，可以依法向有关的国家机关进行检举、控告

本单元“知识点 6—7”总结



【多选题】下列关于预算的说法中，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 各级国有资本经营预算年度执行中有超收收入的，可以冲减赤字
- B. 各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，可以用于冲减赤字
- C. 各级一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金
- D. 各级政府性基金预算年度执行中有超收收入的，可以补充预算稳定调节基金

【答案】BC

【解析】各级国有资本经营预算年度执行中有超收收入的，应当在下一年度安排使用；出现短收的，应当通过减少支出实现收支平衡。选项 A 不当选。各级政府性基金预算年度执行中有超收收入的，应当在下一年度安排使用并优先用于偿还相应的专项债务；出现短收的，应当通过减少支出实现收支平衡，国务院另有规定的除外。选项 D 不当选。选项 B、C 当选。

【多选题】根据预算法律制度的规定，经批准的中央预算在执行中出现下列情形时，应当进行预算调整的有（ ）。(2021 年)

- A. 需要增加预算总支出的
- B. 需要减少举借债务数额的
- C. 需要调入预算稳定调节基金的
- D. 需要调减预算安排的重点支出数额的

【答案】ACD

【解析】需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，选项 B 不当选。

【判断题】各级一般公共预算年度执行中厉行节约、节约开支，造成本级预算支出实际执行数小于预算总支出的，应编制预算调整方案，作出安排。（ ）(2025 年)

【答案】×

【解析】各级一般公共预算年度执行中厉行节约、节约开支，造成本级预算支出实际执行数小于预算总支出的，不属于预算调整的情形。本题表述错误。